Veille d’actualité libertés — juillet à octobre 2026

Oct 26, 2026 · @Simon BERNINES PRO

Mode d’emploi

Cette veille couvre juillet, août, septembre et octobre 2026, à partir de deux sources : le blog Liberté, Libertés chéries (Roseline Letteron, Sorbonne Université) et Le Club des juristes. Chaque fiche donne l’essentiel, les références exactes et l’angle utile au Grand Oral.

- **Vérification** : chaque billet ou article cité a été ouvert. Les références de décisions viennent des sources ; celles qui n’ont pas pu être contrôlées sont signalées « à vérifier ».
- **Lecture** : pour chaque mois, un tableau d’ensemble, puis des fiches par thème. Les sujets probables et les accroches sont regroupés à la fin.
- **Usage** : chaque fiche se termine par une ligne « Au Grand Oral », qui dit où placer l’information (accroche, exemple, relance du jury).

Juillet 2026 — vue d’ensemble

Juillet est dominé par la condamnation en appel de Marine Le Pen (7 juillet), l’adoption de la loi sur l’aide à mourir (15 juillet) et une série de textes sécuritaires (présomption de légitime défense, QR codes du 14 Juillet). Deux arrêts majeurs : la GPA en Assemblée plénière et Société Z Machine au Conseil d’État.

Thème	Sources principales	À retenir
Dignité et consentement	LLC (29 juill.)	CE, 15 juill. 2026, Société Z Machine : la dignité l’emporte sur un consentement jugé fictif
GPA et filiation	LLC (5 juill.) ; CdJ (R. Legendre, 10 juill.)	Ass. plén., 3 juill. 2026 : la filiation établie par un jugement étranger produit ses effets, sans requalification en adoption

Thème	Sources principales	À retenir
Liberté d’aller et venir	LLC (14 juill.) ; CdJ (F. Saint-Bonnet, 17 juill.)	QR codes nominatifs pour le défilé : suspension par le TA, rétablissement par le CE faute d’urgence
Usage de la force et droit à la vie	LLC (17 juill.) ; CdJ (B. Fiorini, 10 juill.)	Présomption de légitime défense des forces de l’ordre adoptée par l’Assemblée le 7 juillet
Mineurs et justice pénale	LLC (1er et 10 juill.)	Détention provisoire des mineurs sans base légale au 1er juillet ; imprescriptibilité des viols sur mineurs en débat
Consentement et non-rétroactivité	CdJ (L. Richefeu, 3 juill.)	Cass., 1er juill. 2026 : la loi du 6 nov. 2025 sur le consentement ne rétroagit pas
Fin de vie	CdJ (M. Fatin-Rouge Stefanini, 3 juill. ; M. Lombard, 17 juill.)	RIP écarté (2026-7 RIP, « question de société ») ; loi adoptée le 15 juillet, saisine du Conseil
Affaire Le Pen	CdJ (neuf articles, 7-24 juill.)	15 mois d’inéligibilité ferme déjà purgés ; candidature possible ; bracelet ; pourvoi
Peine et dignité	CdJ (N. Ginestière, 13 juill.)	Après Lyhanna : ni peine de mort ni perpétuité incompressible (Vinter, art. 66-1 C.)
Numérique et mineurs	LLC (26 juill.) ; CdJ (B. Bertrand, 10 et 17 juill. ; J. Groffe-Charrier, 21 juill.)	Avis circonstancié de la Commission ; loi « moins de 15 ans » votée le 21 juillet et déférée
Discours de haine	CdJ (E. Raschel, 20 juill.)	Projet de loi de cohésion républicaine : retrait administratif de contenus en 24 h

Juillet 2026 — fiches détaillées

1. Dignité et consentement : Société Z Machine

- **Décision** : CE, 15 juill. 2026, Préfet de police c/ Société Z Machine (n° 513080). Le CE annule l'ordonnance du TA qui avait suspendu la fermeture d'un établissement organisant des soirées « gang bang », et rejette la demande de suspension.
- **Analyse** (LLC, 29 juill.) : la décision va plus loin que Morsang-sur-Orge (CE, Ass., 27 oct. 1995) : la dignité devient un principe objectif opposable au consentement, sans exigence de vulnérabilité physique. Apport majeur : le consentement peut être « une pure fiction, masquant une relation de puissance », et le juge doit en vérifier la réalité.
- **Au Grand Oral** : c'est le sujet de l'entraînement n° 2 ; la lecture de R. Letteron (contrôle de la réalité du consentement) est un bon angle d'ouverture.

2. GPA : condamner le procédé, accepter ses effets

- **Décisions** : Cass., Ass. plén., 3 juill. 2026 (deux arrêts). Deux hommes résidant au Canada, déclarés pères par des jugements de l'Ontario. La Cour casse la requalification en adoption opérée par la cour d'appel, mais admet que la filiation étrangère produise directement ses effets en France si le jugement offre des garanties suffisantes, notamment sur le consentement de la mère porteuse.
- **Références** : art. 16-7 et 16-9 C. civ. ; CEDH, 26 juin 2014, Mennesson et Labassee c. France ; avis consultatif CEDH du 10 avr. 2019 ; loi de bioéthique du 2 août 2021 (art. 47 C. civ.).
- **Deux lectures** : R. Letteron approuve : « l'intérêt supérieur de l'enfant n'efface pas l'interdit de la GPA, mais il neutralise son effet punitif sur l'enfant ». R. Legendre critique une solution politique : l'interdit devient sans portée et la CEDH ne l'imposait pas.
- **Au Grand Oral** : ordre public international, art. 8 CEDH, intérêt supérieur de l'enfant.

3. Le 14 Juillet sur QR code

- **Faits** : un arrêté du préfet de police du 10 juill. 2026 subordonne l'accès au défilé à une pré-inscription nominative et à un QR code. Le TA Paris le suspend le 13 juillet (n° 2621336/9), à la demande de Vigie Liberté ; le CE, ord. du 14 juill. 2026 (n° 517698), le rétablit faute d'urgence.
- **Références** : CSI, art. L. 226-1 (périmètres de protection, loi SILT du 30 oct. 2017) et L. 211-11-1 (grands événements, non activé par décret) ; 2017-695 QPC du 29 mars 2018.
- **Analyses** : pour R. Letteron, régime d'autorisation déguisé sans base légale ; le juge esquive le contrôle Benjamin par l'urgence (« plus le fait accompli est proche, moins il est urgent de l'empêcher »). Pour F. Saint-Bonnet, l'espace public devient un périmètre

où circuler est une concession.

- **Au Grand Oral** : effectivité du référé-liberté ; banalisation du droit d'exception.

4. Présomption de légitime défense des forces de l'ordre

- **Texte** : proposition de loi Pauget (LR), adoptée par l'Assemblée le 7 juill. 2026 et transmise au Sénat. Présomption simple, ajoutée à l'art. L. 435-1 CSI ; policiers municipaux exclus.
- **Analyses** : pour R. Letteron, le droit actuel ne « désarme » pas les forces de l'ordre ; le texte présume ce que l'enquête doit établir et le doute profitera à l'agent. Pour B. Fiorini, la présomption dépend du statut et non des circonstances, au risque de l'égalité devant la loi.
- **Références** : art. 122-5 et 122-6 C. pén. ; art. 2 CEDH ; CEDH, Toubache c. France (2018).

5. Mineurs : détention provisoire et prescription

- **Vide juridique** (LLC, 10 juill.) : la QPC n° 2025-1143 du 27 juin 2025 avait abrogé, au 1er juillet 2026, le maintien automatique en détention des mineurs renvoyés devant la cour d'assises des mineurs (CJPM, art. L. 434-9). Faute de loi à temps, des mineurs ont dû être libérés ; l'amendement n° 408 (adopté le 9 juillet) limite la détention à 18 mois. Pour l'autrice, la faute revient au Gouvernement, non au Conseil.
- **Imprescriptibilité des viols sur mineurs** (LLC, 1er juill.) : la prescription n'est pas un PFRLR (QPC du 24 mai 2019) ; aucun obstacle constitutionnel, hors non-rétroactivité (art. 112-2 C. pén.). Sans moyens d'enquête, l'imprescriptibilité serait « un symbole creux ».
- **Consentement** (L. Richefeu, 3 juill.) : Cass., 1er juill. 2026, la loi n° 2025-1057 du 6 nov. 2025 est une loi pénale plus sévère, donc non rétroactive (art. 8 DDHC).

6. Fin de vie : le RIP écarté, la loi adoptée

- **RIP** (M. Fatin-Rouge Stefanini, 3 juill.) : décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 ; la proposition relève d'une « question de société », exclue de l'art. 11. Pour l'autrice, cette notion absente de la Constitution donne au Conseil un pouvoir proche d'un contrôle d'opportunité.
- **Adoption** (M. Lombard, 17 juill.) : le Sénat rejette trois fois puis vote la question préalable ; l'Assemblée adopte définitivement le 15 juillet (291 voix contre 241). L'autrice se demande si le Conseil a vocation à légiférer à la place d'une chambre.

7. L'affaire Le Pen

- **Arrêt** : CA Paris, 7 juill. 2026, culpabilité confirmée (art. 432-15 C. pén.) ; 3 ans dont 2 avec sursis, 100 000 € d'amende, 45 mois d'inéligibilité dont 30 avec sursis, soit 15 mois ferme déjà purgés (M. Bouchet, 7 juill.).
- **Conséquences** : candidature juridiquement possible ; pourvoi suspensif ; la Cour de cassation maîtrise son calendrier ; en cas d'élection, l'art. 67 C. suspendrait l'exécution de la peine (A. Ponseille, 9 juill. ; J.-P. Camby, 8 juill.).
- **Au Grand Oral** : exécution provisoire et droit d'éligibilité ; séparation du temps judiciaire et du temps électoral.

8. Peine et dignité après l'affaire Lyhanna

- **Analyse** (N. Ginestière, 13 juill.) : ni rétablissement de la peine de mort (art. 66-1 C. ; Protocoles n° 6 et 13) ni perpétuité incompressible (CEDH, GC, 9 juill. 2013, Vinter c. Royaume-Uni ; Bodein c. France, 2014 ; « droit à l'espoir ») sans révision constitutionnelle et sortie du Conseil de l'Europe.

9. Numérique, mineurs et discours de haine

- **Loi « moins de 15 ans »** : avis circonstancié de la Commission du 6 juillet sur les pouvoirs de l'Arcom (B. Bertrand, 10 juill.) ; texte voté le 21 juillet et déféré au Conseil. Pour R. Letteron, objectif légitime mais mise en œuvre impossible : un « village Potemkine ».
- **Plateformes** (B. Bertrand, 17 juill.) : CJUE, GC, 16 juin 2026, WebGroup (C-188/24 et C-190/24), l'ordonnancement algorithmique fait perdre le statut d'hébergeur.
- **Projet de loi de cohésion républicaine** (E. Raschel, 20 juill.) : retrait administratif de contenus haineux en 24 h ; garanties jugées insuffisantes par l'auteur, notion de « provocation à la haine » extensible.

Août 2026 — vue d'ensemble

Août est le mois du Conseil constitutionnel : cinq décisions DC entre le 23 juillet et le 14 août, dont trois le même jour. Le Club des juristes n'a rien publié du 1er août au 3 septembre (pause estivale) : ce mois repose sur les neuf billets de Libertés chéries, complétés par les articles de septembre qui reviennent sur ces décisions.

Décision ou événement	Objet	Solution	Billet
2026-910 DC, 14 août	Loi sur l'aide à mourir	Conformité avec trois réserves, dont une « clause d'établissement »	LLC, 17 août

Décision ou événement	Objet	Solution	Billet
2026-911 DC, 14 août	Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans	Censure de l'art. 1er (art. 11 et 2 DDHC)	LLC, 21 août
2026-915 DC, 14 août	Loi RIPOST (ordre public)	Validation large, censures sur l'incompétence négative, le contradictoire, l'individualisation, la police déléguée	LLC, 26 août
2026-907 DC, 6 août	Actualisation de la LPM : « état d'alerte de sécurité nationale »	Conformité	LLC, 10 août
2026-909 DC, 23 juill.	Loi justice criminelle (Darmanin)	Censure du profilage génétique et des rapports de psychologues	LLC, 2 août
CE, réf., 26 août (n° 518980)	Couvre-feu des mineurs à Oradour-sur-Glane	Suspension	LLC, 30 août
Voix de Denis Podalydès clonée par IA	Droit à la voix, art. 226-8 C. pén.	Ordonnance de communication de données (art. 145 CPC)	LLC, 6 août

Août 2026 — fiches détaillées

1. Aide à mourir : la « clause d'établissement » (2026-910 DC)

- **Solution** : le cœur de la loi est validé (principe, procédure, contrôle juridictionnel) ; griefs tirés de la dignité, de la liberté individuelle et du droit à la santé écartés, au nom de la marge du législateur (QPC du 2 juin 2017 sur l'arrêt des traitements).
- **Trois réserves** : le médecin doit « prendre en compte » les observations du tuteur ou curateur d'un majeur protégé ; les pharmaciens bénéficient de la clause de conscience (art. 10 DDHC, al. 5 du Préambule de 1946) ; un établissement privé peut refuser l'aide à mourir dans ses locaux si elle est manifestement contraire à ses missions et si d'autres établissements répondent aux besoins.
- **Analyse** (LLC, 17 août) : la troisième réserve est une réécriture, non une interprétation ; elle contredit 2001-446 DC (IVG : un chef de service ne peut imposer sa clause de conscience à tout le service) ; le « caractère propre » est limité à l'enseignement (77-87 DC). Le Conseil offrirait ainsi un « droit de retrait » aux établissements confessionnels.

- **Au Grand Oral** : liberté de conscience individuelle ou institutionnelle ? Sujet très probable (voir aussi la fiche de septembre).

2. Réseaux sociaux : « il est interdit d'interdire » (2026-911 DC)

- **Solution** : censure de l'art. 1er ; le reste (téléphone au lycée) est promulgué. Les mineurs sont titulaires de la liberté de communication en ligne (art. 11 DDHC ; 2009-580 DC, Hadopi) ; l'interdiction ne distingue ni les services ni l'âge exact, et évince l'autorité parentale.
- **Analyse** (LLC, 21 août) : l'autrice approuve la censure. La faute revient au législateur, qui a supprimé la solution proposée par le Conseil d'État (avis du 8 janv. 2026 : liste de services dangereux et accord parental pour les autres) ; le droit de l'Union (DSA) rendait de toute façon l'interdiction inapplicable.

3. Loi RIPOST : l'État de droit face au « choc d'autorité » (2026-915 DC)

- **Validé** : rave-parties, amende forfaitaire stupéfiants à 500 €, évacuation préfectorale des squats, contrôles d'identité élargis, vidéosurveillance algorithmique (sans reconnaissance faciale ni interconnexion).
- **Censuré** :
  1. un délit dont le seuil était renvoyé au règlement (incompétence négative, art. 34 C. et 8 DDHC) ;
  2. la destruction immédiate des véhicules de rodéo (droit de propriété) ;
  3. l'interdiction de toute permission de sortir dans les quartiers de criminalité organisée (art. 66 C., individualisation des peines) ;
  4. la pseudonymisation des enquêteurs sans levée possible pour la défense (contradictoire, 2019-778 DC) ;
  5. les caméras individuelles confiées aux concessionnaires d'autoroutes (art. 12 DDHC, interdiction de déléguer la police, 2021-817 DC).
- **Analyse** (LLC, 26 août) : le Conseil ne « désarme » pas la loi, il rappelle l'État de droit ; seul fil conducteur du texte : « la recherche de l'efficacité pénale ».
- **Au Grand Oral** : catalogue des exigences constitutionnelles en matière pénale et de police, à réviser en bloc.

4. Un état d'exception qui ne dit pas son nom (2026-907 DC)

- **Texte** : la loi d'actualisation de la programmation militaire crée un « état d'alerte de sécurité nationale », décrété en conseil des ministres, permettant de déroger aux droits de l'environnement, de l'urbanisme et de la construction sans participation du public. Le Conseil le juge non manifestement déséquilibré au regard des « intérêts fondamentaux de la Nation ».

- **Analyse** (LLC, 10 août) : « un état d'exception sans situation d'exception » ; le Parlement, seulement informé et n'autorisant la prorogation qu'au bout de deux mois, « a voté son propre dessaisissement ».
- **Au Grand Oral** : à comparer avec la loi de 1955, l'art. 16 et l'art. 36 ; utile pour le débat d'octobre sur l'état d'urgence.

5. Loi Darmanin : « la justice ne peut enquêter hors la loi » (2026-909 DC)

- **Validé** : extension des cours criminelles départementales, prolongation d'urgence de la détention provisoire.
- **Censuré** : l'analyse d'ADN pour déduire l'apparence physique et la comparaison avec des bases étrangères, y compris d'« ADN récréatif » (incompétence négative : ni critère de gravité, ni subsidiarité, ni conservation) ; le versement libre au dossier des rapports de « psychologues de police judiciaire » (contradictoire).
- **Analyse** (LLC, 2 août) : « une technique d'enquête ne devient pas juridiquement acceptable parce qu'elle est efficace ».

6. Couvre-feu des mineurs : la popularité ne fait pas la légalité

- **Décision** : CE, réf., 26 août 2026, Vigie Liberté (n° 518980) : suspension de l'arrêté du maire d'Oradour-sur-Glane interdisant la circulation de tous les mineurs non accompagnés, de 23 h à 6 h, sur toute la commune.
- **Grille** : risques particuliers avérés, mesure adaptée, proportionnalité (périmètre, âge, heures, durée) : CE, 9 juill. 2001, Préfet du Loiret ; CE, 6 juin 2018, Commune de Béziers ; CE, 9 oct. 2025, Saint-Ouen-sur-Seine (couvre-feu validé sur statistiques précises).
- **Analyse** (LLC, 30 août) : dossier vide de statistiques ; « le juge ne contrôle pas les sondages ».
- **Au Grand Oral** : la grille exacte reprise en octobre pour les couvre-feux d'après le 17 octobre.

7. La voix clonée de Denis Podalydès

- **Faits** : voix de l'acteur clonée par IA sur une chaîne YouTube ; plainte contre X ; ordonnance de référé du TJ Paris enjoignant à Google Ireland de communiquer l'identité de l'exploitant (art. 145 CPC).
- **Analyse** (LLC, 6 août) : la voix est un attribut de la personnalité (art. 9 C. civ., art. 8 CEDH) ; l'art. 226-8 C. pén. (loi SREN du 21 mai 2024) vise « l'image ou les paroles » et non la voix, et une mention « généré par IA » suffit à écarter l'infraction. Il faut protéger la maîtrise de l'identité vocale même sans tromperie du public.

Septembre 2026 — vue d’ensemble

Septembre est dominé par la suite de la censure du 14 août (réseaux sociaux des mineurs, fin de vie), la pré-campagne de 2027 et une série de décisions sur la liberté d’expression (boycott, devoir de réserve, partis). Le tableau classe les thèmes du plus au moins utile pour le Grand Oral.

Thème	Sources principales	À retenir
Mineurs et réseaux sociaux après la censure du 14 août	Club des juristes (B. Bertrand, 14 et 18 sept.)	Atteinte disproportionnée à l’art. 11 DDHC et à la vie privée ; nouveau projet notifié à Bruxelles ; KIDS Act européen
Liberté d’expression et débat d’intérêt général	LLC (boycott, 17 sept. ; aumônier, 20 sept.)	Boycott protégé comme action politique ; devoir de réserve des militaires, y compris aumôniers
Partis politiques et juge	LLC (23 sept.) ; Club (J.-P. Camby, 28 sept.)	Suspension de Philippe Brun : contrôle limité au respect des statuts, droits de la défense absents
Fin de vie	Club (M. Lombard, 8 sept.)	2026-910 DC : loi validée, trois réserves (majeur protégé, clause de conscience des pharmaciens, établissements privés)
Référendum, peuple et Conseil constitutionnel	Club (A. Le Divellec, 21 sept. ; J.-J. Urvoas ; C. Luquiens)	62-20 DC ; personne n’a « le dernier mot » ; règles de la présidentielle 2027
Vie familiale et étrangers	LLC (polygamie, 9 sept.) ; Club (J. Lepoutre, 15 sept. ; H. Raspail, 30 sept.)	Regroupement familial refusé aux épouses suivantes ; liberté du mariage (2003-484 DC) ; droit du sol
Égalité femmes-hommes	LLC (police italienne, 13 sept.)	Jupe obligatoire et tatouage : discrimination directe selon l’avocate générale
Sanctions et proportionnalité	LLC (30 sept.)	Avis CEDH (Protocole 16) : individualiser n’impose pas de moduler

Thème	Sources principales	À retenir
Santé publique et autonomie	LLC (tabac, 26 sept.)	Le CE valide l'extension des espaces sans tabac
Rapatriement des Français d'Irak	Club (S. Touzé, 22 sept.)	Pas de droit au rapatriement ; CE Ass., 16 juill. 2026, contrôle exclu
Procédure pénale et probité	Club (Carcassonne, Ghosn, Bayrou, secret de l'enquête)	Loyauté de la preuve ; jugement en l'absence du prévenu ; art. 434-7-2 C. pén.
Loi intégrale VSS	Club (M. Bouchet ; Y. Muller, 29 sept.)	Justice spécialisée ; contrôle coercitif : infraction autonome ou circonstance aggravante

Septembre 2026 — fiches détaillées

1. Réseaux sociaux des mineurs : après la censure du 14 août

- **Rappel** : le Conseil constitutionnel (2026-911 DC du 14 août 2026) censure l'art. 1er. L'interdiction générale, sans dérogation parentale, n'est pas « adaptée, nécessaire et proportionnée » au regard de l'art. 11 DDHC. La vérification d'âge imposée à tous méconnaît l'art. 2 DDHC (vie privée).
- **Analyse** (B. Bertrand, 14 sept.) : le Conseil ne condamne pas un seuil d'âge, il exige une restriction individualisée et graduée. La voie est étroite à cause du DSA et du principe du pays d'origine (CJUE, 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic, C-188/24 et C-190/24).
- **Nouveau projet** (B. Bertrand, 18 sept.) : autorisation parentale entre 13 et 15 ans, nullité du contrat d'accès, vérification renvoyée à un décret. La Commission propose le KIDS Act (COM(2026) 681, 17 sept. 2026), qui pourrait rendre le texte français caduc.
- **Contexte américain** (L. Vallée, 4 sept.) : transaction Meta du 26 août 2026 (pas de compte avant 13 ans, 2 h par jour pour les adolescents). Pour l'auteur, le prétoire prépare une règle qui n'existe pas encore.
- **Au Grand Oral** : exemple type du triple test appliqué à la liberté de communication ; articulation droit national / droit de l'Union.

2. Boycott et débat d'intérêt général

- **Décision** : Cass. crim., 8 sept. 2026, non-lieu confirmé pour Olivia Zémor (EuroPalestine), poursuivie pour provocation à la discrimination (art. 225-2 C. pén.) après un appel au boycott de médicaments d'une entreprise israélienne.
- **Références** : CEDH, 11 juin 2020, Baldassi c. France (art. 10) ; Cass. crim., 20 oct. 2015 (condamnation antérieure) et 17 oct. 2023 (boycott visé comme action politique, non en raison de la nationalité).
- **Analyse** (LLC, 17 sept.) : le débat d'intérêt général s'étend à l'information du consommateur ; le boycott devient un instrument reconnu d'action politique.
- **Au Grand Oral** : illustration de l'alignement du droit pénal français après une condamnation européenne.

3. Devoir de réserve : l'aumônier militaire

- **Faits** : homélie partisane (« Calmez-vous les gauchistes ! ») d'un aumônier devant des parachutistes en uniforme, publiée par le Canard enchaîné le 18 sept. 2026 ; la ministre demande une procédure disciplinaire.
- **Références** : C. déf., art. L. 4121-2 (opinions exprimées « en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire ») et L. 4137-2 ; décret du 30 déc. 2008 ; CE, 9 avr. 2010, Matelly (blâme validé) ; CE, 12 janv. 2011 (radiation annulée).
- **Analyse** (LLC, 20 sept.) : « sous la soutane, un aumônier porte l'uniforme » ; libre de prêcher, pas de faire campagne. À vérifier : le billet date l'homélie du 7 octobre 2025 tout en la situant à la Saint-Michel (29 septembre).
- **Au Grand Oral** : laïcité et aumôneries (loi de 1905, art. 2) ; liberté d'expression des agents publics.

4. Les partis politiques face au juge : l'affaire Philippe Brun

- **Faits** : suspension « à titre conservatoire » par le PS le 16 sept. 2026 (art. 4.3.4 des statuts), après des accusations que le député conteste ; il est ainsi exclu de la primaire. Le juge des référés rejette sa demande (art. 835 CPC).
- **Références** : art. 4 C. ; 2019-811 QPC ; Civ. 1re, 25 janv. 2017, n° 15-25.561 (Le Pen c. FN) ; Cass., 6 mars 2019 (droits de la défense dans une association).
- **Deux lectures** : pour R. Letteron, le juge « confond urgence et précipitation » et valide une sanction déguisée. Pour J.-P. Camby, le contrôle limité aux statuts est classique, mais une suspension sans audition vide la primaire de son sens.
- **Au Grand Oral** : effet horizontal des droits de la défense ; autonomie des partis (art. 4 C.).

5. Fin de vie : la décision 2026-910 DC et sa mise en œuvre

- **Décision** : 2026-910 DC du 14 août 2026, loi du 18 août 2026 sur l'aide à mourir validée, avec trois réserves : observations de la personne chargée de la protection d'un majeur protégé ; clause de conscience des pharmaciens ; faculté de refus des établissements privés.
- **Analyse** (M. Lombard, 8 sept.) : soins palliatifs (loi du 26 mai 2026) et aide à mourir sont complémentaires ; la réserve sur les établissements privés crée un risque d'inégalité d'accès ; les décrets restent à prendre.
- **Au Grand Oral** : dignité, autonomie, liberté de conscience ; parallèle avec la décision IVG de 1975.

6. Le peuple, la Constitution et le juge constitutionnel

- **Analyse** (A. Le Divellec, 21 sept.) : donner au peuple le dernier mot contre le Conseil constitutionnel manquerait son but. Souveraineté populaire et État de droit ne s'opposent pas ; « personne, pas même le peuple », n'a le dernier mot.
- **Références** : 62-20 DC du 6 nov. 1962 ; 2003-469 DC du 26 mars 2003 ; art. 89 al. 5 ; Vedel et le « lit de justice » du constituant.
- **Présidentielle 2027** (C. Luquiens, 11 sept. ; J.-J. Urvoas, 10 sept.) : 500 présentations, pluralisme objectif de valeur constitutionnelle, équité puis égalité du temps de parole (loi du 25 avril 2016) ; tours fixés aux 18 avril et 2 mai 2027.
- **Au Grand Oral** : prépare le débat d'octobre sur l'art. 11 (voir la fiche Ferrand).

7. Vie familiale, mariage et nationalité des étrangers

- **Polygamie** (LLC, 9 sept.) : CEDH, 8 sept. 2026, A. A. c. Pays-Bas, pas de violation de l'art. 8 dans le refus du regroupement familial des enfants des deuxième et troisième épouses. Pour l'autrice, aucun « droit à la polygamie » ; le consensus européen élargit ici la marge d'appréciation, à rebours de l'usage habituel (Oliari).
- **Maire et mariage d'une personne sous OQTF** (J. Lepoutre, 15 sept.) : liberté du mariage (2003-484 DC ; art. 12 CEDH) ; le maire peut seulement saisir le procureur (art. 175-2 C. civ.) ; un refus l'expose à l'art. 432-1 C. pén.
- **Droit du sol** (H. Raspail, 30 sept.) : la nationalité relève de la loi (art. 34 C.) ; une suppression totale se heurterait à la Constitution (question du PFRLR), à l'interdiction de créer l'apatridie et au droit européen ; Mayotte : 2025-881 DC.

8. Égalité femmes-hommes : la jupe de la police italienne

- **Affaire** : CJUE, C-320/25, Lertimene, conclusions de l'avocate générale Ćapeta du 3 sept. 2026. Une candidate est exclue pour un tatouage au mollet, visible seulement parce que les femmes portent une jupe en cérémonie.
- **Analyse** (LLC, 13 sept.) : discrimination directe ; la tradition n'est pas une exigence professionnelle (directive 2006/54, art. 14 § 2 ; Markin ; Emel Boyraz ; Cass. soc., 23 nov. 2022, tresses du steward).

9. Sanctions automatiques et proportionnalité

- **Avis** : CEDH, avis consultatif (Protocole n° 16) du 29 sept. 2026, demandé par la Cour suprême ukrainienne, sur une amende de 200 % de la valeur des biens.
- **Analyse** (LLC, 30 sept.) : « l'individualisation de la sanction n'implique pas nécessairement sa modulation » ; il suffit que le système offre une soupape (le juge peut écarter une sanction disproportionnée). Le droit français est conforme : Segame c. France (2012) ; CE, 12 avr. 2022, Société Majesty Pizza.
- **Au Grand Oral** : art. 8 DDHC, individualisation des peines ; usage concret du Protocole 16.

10. Santé publique et autonomie : le tabac

- **Décision** : CE, 21 sept. 2026, rejet du recours contre le décret du 27 juin 2025 (espaces sans tabac : jardins, plages, abords des écoles).
- **Analyse** (LLC, 26 sept.) : aucun juge ne reconnaît un « droit de fumer » ; la justification passe de la protection des tiers à la « dénormalisation » du tabac. CEDH, 4 nov. 2025, Vainik c. Estonie (autonomie personnelle), radiée par la Grande Chambre le 30 juin 2026.

11. Rapatriement des Français détenus en Irak

- **Faits** : 25 détenus de la prison d'Al-Karkh, passibles de la peine de mort, demandent à être jugés en France ; requête à la CEDH le 4 sept. 2026.
- **Analyse** (S. Touzé, 22 sept.) : pas de droit au rapatriement (CEDH, GC, H.F. c. France, 2022), mais le refus doit pouvoir être contrôlé ; la décision du CE, Ass., 16 juill. 2026 (décisions impliquant des négociations internationales hors contrôle) est jugée problématique.
- **Au Grand Oral** : acte de gouvernement et droit au recours.

12. Procédure pénale et probité

- **Enregistrement de policiers à Carcassonne** (M. Boyd, 11 sept.) : preuve apportée par un particulier recevable malgré son illécalité (Crim., 2 avr. 2025, n° 23-85.080), sauf « acte positif » de l'autorité publique.
- **Ministre et secret de l'enquête** (J.-B. Thierry, 28 sept.) : plainte de Rima Hassan devant la CJR contre Laurent Nuñez ; un ministre peut violer ce secret, plutôt au titre de l'art. 226-13 C. pén.
- **Dati-Ghosn et Bayrou** (T. Herran, 15 sept. ; D. Rebut, 7 sept.) : jugement en l'absence du prévenu possible ; relaxe « au bénéfice du doute » et présomption d'innocence.

13. Loi intégrale contre les violences sexuelles et sexistes

- **Procédure** : proposition de loi déposée le 11 août 2026 par 247 députés, adoptée en commission le 23 sept.
- **Analyses** : M. Bouchet salue l'ambition (procureurs et juridictions spécialisés) mais relève des incohérences ; Y. Muller préfère une circonstance aggravante à un délit autonome de contrôle coercitif (légalité, preuve).

Octobre 2026 — vue d'ensemble

Octobre est le mois de l'ordre public : mouvement lycéen, puis violences du 17 octobre, couvre-feux et débat sur l'état d'urgence. En parallèle, les propos de Richard Ferrand relancent le débat sur la révision par l'art. 11. Couverture : du 1er au 26 octobre (aucun billet de Libertés chéries après le 22).

Thème	Sources principales	À retenir
Violences du 17 octobre : état d'urgence ou couvre-feux	Club (A. Jestin, 21 oct. ; M. Decaux, L. Mayaux, T. Tauran, 23 oct.)	Pas d'état d'urgence ; couvre-feux préfectoraux de droit commun ; TA Paris enjoint de publier les arrêtés 12 h à l'avance
Liberté de manifester	LLC (fact-checking, 22 oct.)	Régime déclaratif, pas d'autorisation ; aucune « légitimité » des organisateurs ; pas d'interdiction par catégorie

Thème	Sources principales	À retenir
Mouvement lycéen	LLC (3 et 10 oct.) ; Club (P. Egéa, N. Ginestière, 14 oct. ; A. Cayol, 7 oct.)	Référés divergents ; CE, 9 oct. ; lettres des préfets aux parents ; mineurs et usage de la force
Révision par l’art. 11 et Conseil constitutionnel	LLC (21 oct.) ; Club (A. Levade, 19 oct. ; rédaction, 16 oct.)	Propos de Ferrand (art. 89 seule voie) ; demande de démission d’office ; devoir de réserve
Justice pénale des mineurs	Club (E. Gallardo, 21 oct.)	Supprimer l’excuse de minorité heurterait le PFRLR (2002-461 DC, 2025-886 DC)
Détention et contrôle	LLC (17 oct.) ; Club (J.-M. Larralde, 20 oct.)	Une cellule n’est pas un domicile ; Pierre Coppey nommé CGLPL
Liberté de la presse et présidentielle	Club (Bardella-Mediapart, 1er et 5 oct. ; dates de l’élection, 23 oct.)	Diffamation et bonne foi ; second tour impossible après le 2 mai 2027
Police municipale et animaux	LLC (6 oct.)	TA Montpellier enjoint au maire d’empêcher une corrida
Droits des justiciables et numérique	Club (e-evidence, 13 oct. ; lanceurs d’alerte, 14 oct.) ; LLC (B. Mathis, 14 oct.)	Contrôle indépendant des données de connexion ; dématérialisation de la justice
Loi intégrale VSS	Assemblée nationale, 13 oct.	Adoptée à l’unanimité en première lecture

Octobre 2026 — fiches détaillées

1. Les violences du 17 octobre : état d’urgence ou droit commun ?

Le 17 octobre, journée nationale contre la « vie chère » (au moins 550 000 manifestants), s’est accompagnée de pillages massifs. Le gouvernement a choisi des couvre-feux préfectoraux plutôt que l’état d’urgence. Chronologie d’après les brèves du Club des juristes :

Date	Événement
24 oct.	Marseille : couvre-feu étendu aux majeurs, toute manifestation interdite ; le préfet renonce à suspendre les transports
22 oct.	Conseil de sécurité : seules les manifestations syndicales seront autorisées ; référé-liberté d'Adelico et du Syndicat de la magistrature devant le Conseil d'État (issue inconnue au 26 oct.)
21 oct.	TA Paris (référé-liberté) : la publication très tardive des arrêtés de couvre-feu porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés ; publication au moins 12 h à l'avance
19 oct.	Couvre-feux « partiels et localisés » (23 h-6 h) à Paris, Lyon, Lille, Nice ; Bruno Retailleau réclame l'état d'urgence ; premières comparutions immédiates
17 oct.	Mobilisation nationale ; environ 2 400 interpellations, près de 1 000 blessés, plus de 3 000 commerces touchés

- **L'analyse centrale** (A. Jestin, 21 oct.) : la loi du 3 avril 1955 exige un « péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public » (art. 1er) ; décret en conseil des ministres, prorogation par la loi au-delà de 12 jours (art. 2). La violation du couvre-feu y est un délit (art. 13), contre une contravention en droit commun (art. R. 610-5 C. pén.).
- **Thèse de l'autrice** : la demande d'état d'urgence relève de la pression politique ; grâce à la prorogation législative, il pourrait être sur certains points plus protecteur que des couvre-feux reconduits chaque soir sans contrôle parlementaire.
- **Références** : 85-187 DC du 25 janv. 1985 ; 2015-527 QPC du 22 déc. 2015 ; CE, Ass., 24 mars 2006, Rolin et Boisvert ; CE, ord., 9 juill. 2001, Préfet du Loiret (couvre-feu de droit commun) ; CE, Ass., 1er avr. 2025, n° 494511 (TikTok en Nouvelle-Calédonie).
- **Responsabilité de l'État** (M. Decaux, 23 oct.) : régime sans faute des attroupements (CSI, art. L. 211-10), mais les pillages prémédités y échappent (CE, 18 mars 2026, Sté Aliya, n° 496688) ; faute lourde pour les opérations de maintien de l'ordre (CE, 31 mai 2024, n° 468316).
- **Assurances** (L. Mayaux, 23 oct.) : exclusion des émeutes (C. assur., L. 121-8) ; la garantie émeutes obligatoire attend ses décrets.

- **Prestations sociales des casseurs** (T. Tauran, 23 oct.) : une circulaire ne peut créer une telle sanction ; une loi serait exposée à l'al. 11 du Préambule de 1946. Le projet « casseurs-payeurs » (plafond de 10 000 € par personne) est examiné au Sénat le 27 octobre.
- **Au Grand Oral** : sujet probable « l'état d'urgence est-il un régime protecteur des libertés ? » ; police administrative générale ; triple test.

2. La liberté de manifester : le fact-checking des propos du Président

- **Propos** : le 22 oct. 2026, Emmanuel Macron annonce que seules les manifestations organisées à la demande des syndicats seront admises et que les « demandes » de personnes sans « légitimité » seront écartées.
- **Analyse** (LLC, 22 oct.) :
  1. Régime déclaratif, non d'autorisation (CSI, art. L. 211-1 et s. ; décret-loi du 23 oct. 1935) : on ne « demande » pas à manifester.
  2. La « légitimité » des organisateurs est étrangère au droit (CEDH, 26 avr. 1991, Ezelin c. France ; art. 11 CEDH, « toute personne »).
  3. L'interdiction doit rester l'ultime recours, justifiée au cas par cas : 2019-780 DC du 4 avr. 2019 ; CE, 4 déc. 2023, n° 487984 ; CE, 27 oct. 2023, Comité Action Palestine ; CE, 8 nov. 2024, n° 475734 (annulation de la circulaire sur l'« ultra-droite »).
  4. Le pouvoir d'interdire appartient aux autorités de police, non au Président.
- **Rappel utile** : seule l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit (art. 431-9 C. pén.), pas la participation. Bukta c. Hongrie est du 17 juillet 2007 (le billet écrit « 7 juillet »).
- **Au Grand Oral** : accroche idéale pour tout sujet sur la liberté de manifester.

3. Le mouvement lycéen devant les juges

- **Ampleur** : 5 060 gardes à vue depuis mi-septembre, dont 4 406 mineurs (brève du Club, 7 oct.).
- **Référés** (LLC, 10 oct.) : suspensions d'interdictions trop imprécises (TA Grenoble et Nancy) et de drones injustifiés (TA Orléans) ; validation de l'interdiction parisienne des équipements de protection par le CE, ord., 9 oct. 2026, « faiblement motivée » selon l'autrice. Pour elle, les solutions ne se contredisent pas : elles sanctionnent des arrêtés improvisés.
- **Lettres des préfets aux parents** (LLC, 3 oct.) : des préfets écrivent aux parents de lycéens gardés à vue. Pour l'autrice, détournement de finalité des données (loi du 6 janv. 1978, art. 91) et immixtion dans la procédure pénale ; actes non décisoires, insusceptibles de recours (CE, Ass., 21 mars 2016, Fairvesta).

- **Mineurs et maintien de l'ordre** (P. Egéa, 14 oct.) : pas de régime spécial, mais la minorité renforce l'exigence de nécessité et de proportionnalité à chaque étape (CEDH, GC, Bouyid c. Belgique, 28 sept. 2015 ; CIDE, art. 3-1 et 15). Grenade assourdissante suspendue le 7 octobre après une main arrachée à Lens.
- **Blocage d'un lycée** (N. Ginestière, 14 oct.) : le blocage peut relever de la liberté de réunion ; une condamnation n'est proportionnée qu'en cas de blocage total, de dégradations ou de durée prolongée.
- **Parents payeurs** (A. Cayol, 7 oct.) : art. 1242 al. 4 C. civ. ; Ass. plén., 28 juin 2024 ; loi du 23 juin 2025.

4. L'art. 11, Richard Ferrand et le devoir de réserve

- **Faits** : le 9 oct. 2026, dans un podcast du Club des juristes, le président du Conseil constitutionnel affirme que « l'article 89 est la seule voie pour réformer la Constitution », en réponse au projet de référendum de l'art. 11 porté par Marine Le Pen. Le 16 oct., des parlementaires RN et UDR demandent au Conseil de constater sa démission d'office (Club, 16 oct.).
- **Sur le fond** (A. Levade, 19 oct.) : l'art. 89 est la seule voie de révision ; 1962 ne crée pas de coutume ; un contournement s'exposerait au contrôle des actes préparatoires (Hauchemaille, 2000-21 REF du 25 juill. 2000). Références : 62-20 DC du 6 nov. 1962 ; 92-312 DC (« le pouvoir constituant est souverain »).
- **Sur la réserve** (LLC, 21 oct.) : expliquer la procédure était permis ; annoncer une censure « franchit une limite » (ordonnance du 7 nov. 1958, art. 3 ; décret du 13 nov. 1959, art. 2). Seule sanction : la démission d'office, décidée par le Conseil lui-même ; Ferrand pourrait devoir se déporter.
- **Au Grand Oral** : sujet très probable ; impartialité du juge constitutionnel, déport, art. 11 contre art. 89.

5. Justice pénale des mineurs : l'excuse de minorité

- **Faits** : le 12 oct. 2026, un collégien de 14 ans tire dans un collège d'Aubagne ; poursuites terroristes ; Jordan Bardella propose de supprimer l'excuse de minorité.
- **Analyse** (E. Gallardo, 21 oct.) : l'atténuation de la responsabilité est un PFRLR (2002-461 DC du 29 août 2002) ; la décision 2025-886 DC du 19 juin 2025 a censuré l'art. 7 de la loi Attal. Suppression inconstitutionnelle en l'état ; le vrai enjeu est le discernement (CJPM, art. L. 11-1).
- **Rappel** : 17 mineurs retenus au dépôt de Bobigny dans la nuit du 20 au 21 octobre, saisine du Défenseur des droits (brève du Club).

6. Détention : la cellule et le CGLPL

- **Une cellule n'est pas un domicile** (LLC, 17 oct.) : Cass. crim., 7 oct. 2026, le détenu n'y vit pas par choix (Crim., 18 oct. 1989). Pour l'autrice, recourir à une fouille administrative (C. pénit., art. L. 225-4) dans une enquête judiciaire contourne les garanties de la perquisition (CPP, art. 56).
- **Nouveau CGLPL** (J.-M. Larralde, 20 oct.) : Pierre Coppey nommé le 14 oct. 2026, après Dominique Simonnot ; mandat unique de six ans ; 2 942 saisines et 138 visites en 2025. Institution essentielle, mais nomination peu contrôlée (art. 13 C.) et pouvoirs faibles (CE, réf., 25 août 2026, n° 518806 : pas de force probante particulière des constats).

7. Presse et calendrier électoral

- **Bardella contre Mediapart** (T. Besse, 1er oct. ; N. Ginestière, 1er oct.) : diffamation (loi du 29 juill. 1881, art. 29 et 32) ; l'issue dépendra de la bonne foi et de la « base factuelle suffisante » ; aucun jugement probable avant le 18 avril 2027.
- **Dates de la présidentielle** (R. Delcourt, 23 oct.) : un report du second tour au-delà du 2 mai 2027 est impossible (art. 7 C.) ; seules dates possibles du premier tour : 11 ou 18 avril.

8. Police municipale et protection animale : la corrida de Palavas

- **Décision** : TA Montpellier, référé-suspension, 24 sept. 2026 ; refus du maire suspendu et injonction d'empêcher la corrida du 10 octobre, faute de « tradition locale ininterrompue » (art. 521-1 C. pén. ; 2012-271 QPC du 21 sept. 2012).
- **Analyse** (LLC, 6 oct.) : l'injonction rend le référé définitif en pratique ; l'autrice souhaite une interdiction législative.

9. Garanties numériques et lanceurs d'alerte

- **E-evidence** (M. Lassalle, 13 oct.) : règlement (UE) 2023/1543 applicable depuis le 18 août 2026 ; la France tarde à soumettre l'accès aux données de connexion à un contrôle indépendant préalable.
- **Lanceurs d'alerte** (V. Magnier, 14 oct.) : directive (UE) 2019/1937 ; CEDH, GC, 12 févr. 2008, Guja c. Moldavie ; loi Sapin II modifiée par la loi Waserman.
- **Justice numérique** (B. Mathis, invité de LLC, 14 oct.) : le « zéro papier » n'est pas la dématérialisation ; sans données structurées, l'IA ne résout rien (règlement IA 2024/1689).

Sujets probables et accroches

Onze sujets de Grand Oral que l’actualité de juillet à octobre rend probables, chacun avec une accroche prête et les références à citer.

Sujet probable	Accroche d’actualité	Références clés
L’état d’urgence protège-t-il les libertés ?	Après le 17 octobre, le gouvernement préfère des couvre-feux de droit commun à la loi de 1955	Loi du 3 avr. 1955 ; 85-187 DC ; 2015-527 QPC ; Rolin et Boisvert ; TA Paris, 21 oct. 2026
La liberté de manifester	« On interdira partout où on le peut » (E. Macron, 22 oct. 2026)	CSI, L. 211-1 ; 2019-780 DC ; Ezelin ; CE, 27 oct. 2023 ; CE, 8 nov. 2024
Le mineur et les libertés	4 406 lycéens gardés à vue en un mois ; Aubagne et l’excuse de minorité	2002-461 DC ; 2025-886 DC ; CIDE ; Bouyid c. Belgique
Le Conseil constitutionnel, gardien ou censeur du peuple ?	Les propos de Richard Ferrand sur l’art. 11 et la demande de démission d’office	62-20 DC ; Hauchemaille ; 92-312 DC ; ordonnance de 1958, art. 3
La liberté d’expression et ses limites	Le boycott reconnu comme instrument du débat public (Crim., 8 sept. 2026)	Art. 11 DDHC ; art. 10 CEDH ; Baldassi c. France ; Cass. soc., 14 janv. 2026 (salarié)
Le devoir de réserve	L’aumônier militaire et le président du Conseil constitutionnel, deux réserves en un mois	C. déf., L. 4121-2 ; Matelly ; décret du 13 nov. 1959
Numérique, mineurs et vie privée	Censure de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans	2026-911 DC ; art. 2 et 11 DDHC ; DSA ; KIDS Act
La fin de vie	Loi du 18 août 2026 validée avec trois réserves	2026-910 DC ; 74-54 DC ; art. 2 et 8 CEDH
Dignité et consentement	Société Z Machine : le consentement peut être « une pure fiction » (CE, 15 juill. 2026)	Morsang-sur-Orge ; 94-343/344 DC ; art. 16 C. civ. ; loi du 6 nov. 2025

Sujet probable	Accroche d'actualité	Références clés
Le Conseil constitutionnel face aux lois sécuritaires	Loi RIPOST : le Conseil « ne désarme pas la loi, il rappelle l'État de droit » (2026-915 DC)	2026-909 DC ; 2026-915 DC ; 2021-817 DC ; art. 8, 12 et 16 DDHC
L'intérêt supérieur de l'enfant	GPA : la filiation étrangère produit ses effets (Ass. plén., 3 juill. 2026)	Mennesson ; avis CEDH du 10 avr. 2019 ; art. 3 CIDE ; art. 47 C. civ.

Relances de jury à préparer

- Le Président de la République peut-il interdire une manifestation ? (Non : pouvoir de police du préfet, du maire et, au plan national, du Premier ministre.)
- Un couvre-feu sans état d'urgence est-il légal ? (Oui, sur le fondement de la police administrative générale, s'il est nécessaire, adapté et proportionné.)
- Le président du Conseil constitutionnel peut-il être révoqué ? (Seulement par une démission d'office constatée par le Conseil lui-même.)
- Une cellule de prison est-elle un domicile ? (Non pour la chambre criminelle ; la vie privée y reste protégée par l'art. 8 CEDH.)
- Existe-t-il un droit au rapatriement ? (Non, mais un droit à un examen contrôlable de la demande, H.F. c. France.)

Index des sources

Billets et articles ouverts pour cette veille, du plus récent au plus ancien (LLC = Liberté, Libertés chéries ; CdJ = Club des juristes).

Date	Source	Titre	Auteur
23 oct.	CdJ	Journée du 17 octobre : ponctionner les prestations sociales des casseurs ?	T. Tauran
23 oct.	CdJ	Les dates de l'élection présidentielle peuvent-elles être modifiées ?	R. Delcourt
23 oct.	CdJ	Manifestations du 17 octobre : ce que peuvent faire les assureurs	L. Mayaux
23 oct.	CdJ	Mobilisation du 17 octobre : la responsabilité de l'État	M. Decaux

Date	Source	Titre	Auteur
22 oct.	LLC	Le Président Macron ignore-t-il tout du droit des manifestations ?	R. Letteron
21 oct.	LLC	L'obligation de réserve de Richard Ferrand	R. Letteron
21 oct.	CdJ	L'état d'urgence après les violences du 17 octobre ?	A. Jestin
21 oct.	CdJ	Fusillade d'Aubagne : peut-on supprimer l'excuse de minorité ?	E. Gallardo
20 oct.	CdJ	Un nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté	J.-M. Larralde
19 oct.	CdJ	Article 11 : peut-on vraiment réviser la Constitution par référendum ?	A. Levade
17 oct.	LLC	Une cellule n'est pas un domicile	R. Letteron
16 oct.	CdJ	Le RN et l'UDR demandent la démission d'office de Richard Ferrand	La rédaction
14 oct.	CdJ	Manifestations lycéennes : la minorité change-t-elle les règles du maintien de l'ordre ?	P. Egéa
14 oct.	CdJ	Blocage d'un lycée : que dit la loi ?	N. Ginestière
14 oct.	CdJ	Lanceurs d'alerte : qui protège ceux qui nous alertent ?	V. Magnier
14 oct.	LLC	De l'EDI au « zéro papier »	B. Mathis
13 oct.	CdJ	E-evidence : où en est la France ?	M. Lassalle
10 oct.	LLC	Le mouvement lycéen face aux juges administratifs	R. Letteron
7 oct.	CdJ	Lycées dégradés : quand les parents doivent-ils payer ?	A. Cayol
6 oct.	LLC	Les taureaux de Palavas-les-Flots sauvés par le juge	R. Letteron
3 oct.	LLC	Les lettres des préfets aux parents des lycéens gardés à vue	R. Letteron
1er oct.	CdJ	Plainte de Bardella contre Mediapart	T. Besse
1er oct.	CdJ	Affaire Bardella-Mediapart : la justice peut-elle établir la vérité ?	N. Ginestière

Date	Source	Titre	Auteur
30 sept.	LLC	CEDH : retour sur les sanctions automatiques	R. Letteron
30 sept.	CdJ	Un président français pourrait-il mettre fin au droit du sol ?	H. Raspail
29 sept.	CdJ	Loi intégrale : vers une justice spécialisée	M. Bouchet
29 sept.	CdJ	Loi intégrale : le contrôle coercitif au cœur des débats	Y. Muller
28 sept.	CdJ	Philippe Brun évincé de la primaire	J.-P. Camby
28 sept.	CdJ	Un ministre peut-il violer le secret de l'enquête ?	J.-B. Thierry
26 sept.	LLC	Tabagisme : extension du domaine de la santé publique	R. Letteron
23 sept.	LLC	Philippe Brun : le juge des référés confond urgence et précipitation	R. Letteron
22 sept.	CdJ	Des Français détenus en Irak veulent être jugés en France	S. Touzé
21 sept.	CdJ	Peut-on donner au peuple le dernier mot face au Conseil constitutionnel ?	A. Le Divellec
20 sept.	LLC	L'aumônier parlait trop	R. Letteron
18 sept.	CdJ	Réseaux sociaux des mineurs : le nouveau projet à l'épreuve du KIDS Act	B. Bertrand
17 sept.	LLC	L'appel au boycott des produits israéliens, instrument du débat public	R. Letteron
15 sept.	CdJ	Procès de Robert Ménard : un maire peut-il refuser de marier une personne sous OQTF ?	J. Lepoutre
15 sept.	CdJ	Procès Dati-Ghosn : Carlos Ghosn peut-il être jugé depuis le Liban ?	T. Herran
14 sept.	CdJ	Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : une voie de passage ?	B. Bertrand
13 sept.	LLC	La journée de la jupe dans la police italienne	R. Letteron

Date	Source	Titre	Auteur
11 sept.	CdJ	Policiers enregistrés à leur insu à Carcassonne	M. Boyd
11 sept.	CdJ	Présidentielle 2027 : les règles du jeu démocratique	C. Luquiens
10 sept.	CdJ	2027 : une présidentielle comme les autres ?	J.-J. Urvoas
9 sept.	LLC	Polygamie et regroupement familial	R. Letteron
8 sept.	CdJ	Lois sur la fin de vie : quelle mise en œuvre ?	M. Lombard
7 sept.	CdJ	Affaire des assistants du MoDem : le procès en appel de François Bayrou	La rédaction (D. Rebut)
4 sept.	CdJ	L'accord Meta : réguler par le prétoire ?	L. Vallée

Juillet et août

Date	Source	Titre	Auteur
30 août	LLC	Couvre-feu des mineurs : la popularité ne fait pas la légalité	R. Letteron
26 août	LLC	RIPOST : l'État de droit face au « choc d'autorité »	R. Letteron
21 août	LLC	Réseaux sociaux et mineurs : il est interdit d'interdire	R. Letteron
17 août	LLC	Aide à mourir : le Conseil constitutionnel invente une clause d'établissement	R. Letteron
10 août	LLC	Un nouvel état d'exception qui ne dit pas son nom	R. Letteron
6 août	LLC	La voix clonée de Denis Podalydès	R. Letteron
2 août	LLC	Loi Darmanin : la justice ne peut enquêter hors la loi	R. Letteron
29 juill.	LLC	Gang bang et principe de dignité	R. Letteron
26 juill.	LLC	Les mineurs de moins de 15 ans interdits de réseaux sociaux	R. Letteron
20 juill.	CdJ	Lutte contre le racisme et l'antisémitisme : ce que contient le projet de loi	E. Raschel

Date	Source	Titre	Auteur
17 juill.	CdJ	QR codes pour le défilé du 14 Juillet : sécurité ou surveillance ?	F. Saint-Bonnet
17 juill.	CdJ	La CJUE redéfinit le statut d'hébergeur des plateformes	B. Bertrand
17 juill.	CdJ	Loi sur l'aide à mourir : saisir le Conseil constitutionnel ?	M. Lombard
17 juill.	LLC	Le droit de tirer, présumé légitime ?	R. Letteron
14 juill.	LLC	14 Juillet : la fête nationale sur autorisation	R. Letteron
13 juill.	CdJ	Après l'affaire Lyhanna, la tentation de la perpétuité réelle	N. Ginestière
10 juill.	CdJ	Malgré l'interdiction de la GPA, la Cour de cassation valide la filiation	R. Legendre
10 juill.	CdJ	Ce que changerait la présomption de légitime défense	B. Fiorini
10 juill.	CdJ	Majorité numérique : Bruxelles met un coup d'arrêt au Parlement français	B. Bertrand
10 juill.	LLC	Mineurs libérés : chaos au ministère de la Justice	R. Letteron
9 juill.	CdJ	Que peut encore changer le pourvoi de Marine Le Pen ?	A. Ponseille
8 juill.	CdJ	Condamnation de Marine Le Pen : une procédure sous la contrainte du calendrier électoral	J.-P. Camby
7 juill.	CdJ	Marine Le Pen condamnée en appel : ce qu'il faut retenir	M. Bouchet
5 juill.	LLC	GPA : condamner le procédé, mais accepter ses effets	R. Letteron
3 juill.	CdJ	Viol : la Cour de cassation écarte la rétroactivité de la loi sur le consentement	L. Richefeu
3 juill.	CdJ	Fin de vie : pourquoi la voie du référendum a été écartée	M. Fatin-Rouge Stefanini
1er juill.	LLC	Viol sur mineur : connexité, prescription glissante ou imprescriptibilité ?	R. Letteron

Les brèves « En bref » du Club des juristes ont servi aux chronologies (17 octobre, mouvement lycéen). Hors des deux sources : communiqué de la décision 2026-911 DC.